

한국산업인력공단 상임감사

시정(경고) 요구

제 목 [5] 시간외근무수당 수령 부적정

소 관 기 관 경기북부지사

조 치 기 관 경기북부지사

내 용

가. 업무 개요

경기북부지사에서는 「보수규정」 제24조(법령이 인정하는 수당) 및 「보수규정 시행규칙」 제4조(보수체계)와 「수입지출예산집행지침」에 따라 3급 이하 직원은 연간 120시간 한도, 분기별 33시간 한도로 시간외근무수당을 신청하여, 해당 근무 시간에 대한 시간외근무수당을 수령하고 있다.

나. 관계 규정 및 판단기준

「복무규정」 제17조(시간외, 야간 및 휴일근무) 제1항에 따르면 이사장 또는 부설기관 및 소속기관장은 업무처리상 필요한 때에는 직원에 대하여 근로기준법에 정한 범위 내에서 소정의 근무시간을 초과하여 시간외근무, 야간근무 또는 휴일근무를 명할 수 있다고 되어 있으며, 시간외근무 대상자는 「임직원 복무관리지침」 제1장 7. 최종퇴청시간 및 시간외 근무명령부 관리에 따라 경영정보시스템(MIS)의 시간외근무신청 메뉴에서 개인별 근무일자, 근무시간, 근무내용 등을 입력 후 결재를 요청하고 같은 지침 제1장 8. 복무결재 및 복무

조회에 따라 복무 메뉴에서 지정한 결재권자가 결재하도록 되어 있다.

한편, 초과근로에 따른 대가는 「기준외급여지급규칙」 제4조(시간외근무수당)에 따라 「복무규정」 제17조(시간외, 야간 및 휴일근무)의 규정에 의하여 소정의 근무시간을 초과 근무한 자에 대하여는 시간외근무수당을 지급한다고 되어 있고 「기준외급여지급규칙」 제18조(시간계산)에 따르면 시간외 및 야간근무수당 지급에 있어서 매일 단위 시간외근무시간을 분단위까지 합산하여 월단위로 산정하되, 1시간 미만은 절사한다고 되어 있으며, 같은 규칙 [별표 1] ‘기준외급여 지급액’에 따라 통상임금의 150%를 지급하도록 되어 있다.

한편, 감사실에서는 「연말 공직기강·행동강령 준수 및 보안관리 점검계획 알림」(청렴감사부-3901, 2024.12.11.) 문서를 통해 시간외근무와 관련한 부적정 사항에 대해서는 엄중 처분할 것임을 강조하였다.

따라서 경기북부지사에서는 「복무규정」에 따라 소정의 근무시간을 초과하여 근무할 때에는 승인받은 시간을 준수하여 근무함으로써 시간외근무 수당을 부담하게 수령하는 일이 없도록 시간외근무시간 관리를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 사항

2024. 12. 18.부터 12. 24.까지 감사실에서 「연말 공직기강·행동강령 준수 및 보안관리 점검」을 실시하면서 2024. 12. 20. 경기북부지사의 경영정보시스템 시간외근무명령부와 무인경비시스템(세콤) 대장을 대조·확인한 결과, 자격시험부 일반직 3급 000과 직업능력개발부 일반직 6급 민예지는 [표]와 같이, 입력한 시간외근무 종료시간에 앞서 무인경비시스템(세콤)을 설정하고 최종 퇴청함으로써 각 72,972원과 38,004원의 시간외근무수당을 부담하게 수령 한 사실이 있다.

[표] 시간외근무 부적정 수령 현황

소속	직급	성명	일 자	시간외근무 승인시간	무인경비 설정시간	미준수 시간	부적정 수령액
필기시험부	3급	000	2024. 6.27.	18:00~20:00	18:55	2시간	72,972원
직업능력개발부	6급	000	2024.10.28.	17:00~19:00	18:07	2시간	38,004원

관계기관 등 의견 의견 없음

조치할 사항 경기북부지사장은

- ① 「기준외급여규칙」 제3조 및 제4조에 따라 일반직 3급 000 등 2명에게 부당하게 지급된 시간외근무수당 각 72,972원과 38,004원을 회수하고,(시정)
- ② 앞으로 소속 직원들이 시간외근무수당을 부당하게 수령하는 일이 없도록 시간외근무시간 관리를 철저히 하고, 실제 시간외근무를 실시하지 않고 시간외근무수당을 부당하게 수령한 관련자(다른 기관으로 옮긴 관련자는 현 소속기관장에게 엄중 경고를 조치하도록 통보)에게는 엄중 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

[관 련 자]

소속 : 직업능력개발부 (현, 실기시험부)	직급(위) : 일반직 6급	성명 : 000
소속 : 필기시험부 (현, 경기남부지사)	직급(위) : 일반직 3급	성명 : 000